

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 904/2533

บริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์ปอชุมแพ จำกัด
กัตฯ

โจทก์

นายเกษตร เกษตรสิน

จำเลย

นายเกษตร เกษตรสิน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ยื่นคำแถลงว่า ไม่คัดค้าน หากจำเลยถือเอาหลักทรัพย์
เดิมที่ได้วางประกันไว้ต่อศาลในระหว่างอุทธรณ์มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการชำระ
หนี้ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา(อันดับ 64)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 4 เมษายน 2529เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่
โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 57,59)

จำเลย ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยจำเลยได้วาง
หลักทรัพย์ไว้เป็นหลักประกันและทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ
45,49)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 4 เมษายน 2529 จนถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปีมาให้เป็นทีพอใจของศาลชั้นต้น และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกามี ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 4 เมษายน 2529 จนถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปีมาให้เป็นทีพอใจของศาลชั้นต้น และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกามี ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เชียร ยุงทอง-สวิน อักษรายุธ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ